

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1821/2531

นายยงยุทธ เลหาวิวัฒน์วงศ์

โจทก์

นางอรัทัย นิลพังงา

จำเลย

นางอรัทัย นิลพังงา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำสั่งของศาลในเรื่องทุเลาการบังคับเป็นอำนาจเฉพาะศาลแต่ละศาล เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องทุเลาการบังคับอย่างไรแล้ว คู่ความจะฎีกาคัดค้านคำสั่งของศาลอุทธรณ์ไม่ได้ จึงไม่รับฎีกาคำสั่งของจำเลย

จำเลยเห็นว่า กรณีฎีกาคัดค้านคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมิได้บัญญัติห้ามไว้แต่อย่างใด ทั้งไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับให้ถือว่าเป็นที่สุดจะฎีกาไม่ได้ จำเลยจึงย่อมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาคำสั่งของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 8)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์และจำเลยตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยโจทก์ยินยอมลดค่าเช่าของเดือนกันยายน 2530 ให้กับจำเลยเป็นจำนวน 1 งวด เป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท จำเลยยินยอมที่จะชำระค่าเช่าของเดือนตุลาคม 2530 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2530 คิดเป็นค่าเช่าจำนวน 39,200 บาท แก่โจทก์ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2531 จำเลยยินยอมที่จะชำระค่าเสียหายในกรณีที่จำเลย

อยู่โดยละเมิดในอัตราเดือนละ 14,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2530 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2531 เป็นระยะเวลา 2 เดือน 7 วัน คิดเป็นค่าเสียหายจำนวน 31,266 บาท ให้กับโจทก์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2531 หากจำเลยผิดสัญญาในข้อหนึ่งข้อใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้โจทก์มีสิทธิบังคับคดีให้จำเลยชำระเงินและจำเลยและบริวารยินยอมที่จะออกจากบ้านเช่าภายในวันที่ 1 มีนาคม 2531 หากถึงกำหนดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2531 จำเลยมิได้ทำผิดสัญญายอมทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โจทก์ยินยอมที่จะทำสัญญากับจำเลยต่อไป ส่วนรายละเอียดเงื่อนไขในสัญญานั้น โจทก์และจำเลยจะได้ตกลงกันอีกในภายหลัง ศาลได้พิพากษาคดีให้เสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นต่อมาจำเลยผิดสัญญาโจทก์ขอหมายบังคับคดี จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการบังคับคดี

ศาลชั้นต้นสั่งว่า สัญญายอมความนอกศาลไม่อาจบังคับได้และไม่ลบล้างคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ได้กระทำในศาลให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้อง (อันดับ 3)

จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 5)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ โดยทนายจำเลยลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 6) แต่ไม่ปรากฏใบแต่งตั้งทนายจำเลยในถ้อยคำสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 การขอทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์เป็นเรื่องอยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะ ศาลฎีกาไม่มีอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้อง จำเลยจึงไม่มีสิทธิยื่นฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่

ไม่ให้ทุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาคำสั่งของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้องค่า
คำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231การขอ
ทุเลาการบังคับระหว่างอุทธรณ์เป็นเรื่องอยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะ ศาล
ฎีกาไม่มีอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้อง จำเลยจึงไม่มีสิทธิยื่นฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่
ไม่ให้ทุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาคำสั่งของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้องค่า
คำร้องเป็นพับ

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>